

1500665-35.2020.8.26.0197

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: CARLOS AGUSTINHO TAGLIARI

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... réu (fora condenado anteriormente por roubo majorado, cf. fls. 51/55) - o que poderia permitir flexibilização, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal - a substituição por penas restritivas encontra óbice no artigo 44, I, do mesmo estatuto. De outro turno, mostra-se viável a concessão de sursis, que tem caráter subsidiário, e bem se ajusta à falta praticada. Defere-se, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

1ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500665-35.2020.8.26.0197 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500665-35.2020.8.26.0197

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leomar Martins dos Santos

Juiz de Direito: Dr. CARLOS AGUSTINHO TAGLIARI

Vistos.

LEOMAR MARTINS DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 129, §9º, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (durante estado de calamidade pública), todos do Código Penal porque, segundo consta da denúncia, na manhã de 06 de julho de 2020, na via pública, nesta cidade e Comarca de Francisco Morato, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, em situação de violência de gênero, na forma da Lei n. 11.340/06, ofendeu a integridade corporal de sua esposa Gracilene de Sousa Martins dos Santos, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

A denúncia foi recebida em 01 de fevereiro de 2021 (fl. 55). Devidamente citado, o denunciado apresentou resposta à acusação (fls. 79-80). Durante a instrução foi ouvida a vítima (fl. 98) e o acusado foi interrogado (fl. 99).

Em alegações finais o Ministério Público postulou a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 95-96).

A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição do acusado ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, postulou seja a pena fixada no patamar mínimo e o regime inicial aberto. Por fim, requereu a gratuidade

da justiça (fls. 96-97).

É o sucinto relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade encontra-se devidamente provada conforme boletim de ocorrência (fls. 06-08), fotografias (fls. 11-12) e pela prova oral produzida.

A autoria também restou provada e recai sobre o denunciado.

O réu, interrogado em Juízo, disse que apenas empurrou Gracilene, mas não a mordeu. Que acredita que ela tenha batido em algum lugar e se machucado em razão do empurrão. Disse estar arrependido de ter empurrado a ofendida.

A vítima declarou em Juízo que foi agredida por LEOMAR no dia dos fatos. Que não se recorda o motivo da agressão. Lembrou-se que ele deu uma mordida em seu corpo, ao lado da barriga, onde ficou lesionada, com um roxo no local. Que foi o primeiro e o único episódio de agressão entre o casal. Asseverou que não fez exame de corpo de delito. Que mesmo com a medida protetiva, LEOMAR não saiu de casa. Que não chegaram a romper o relacionamento. Que, atualmente, o réu deixou de usar drogas e a convivência está tranquila. Que concorda com a permanência dele na casa.

Do contexto fático probatório carreado aos autos, destarte, verifica-se que o acusado efetivamente agrediu a vítima na data dos fatos e que dessa agressão resultou lesões na vítima.

Isso porque a vítima narrou que efetivamente foi agredida pelo acusado na data dos fatos, mediante mordida no seu corpo, relato este que restou corroborado pela prova material consistente na fotografia acostada aos autos (fl. 11), a qual indica que a vítima, na data dos fatos, sofreu lesão compatível com aquela por ela relatada. O acusado, por sua vez, apesar de ter negado a mordida, admitiu ter empurrado a vítima, manifestando arrependimento da sua conduta.

Por fim, ressalto que embora não realizado o exame de corpo de delito, a Jurisprudência majoritária tem admitido outros meios de prova para comprovação da materialidade em delitos de lesão corporal perpetrados no âmbito da Lei Maria da Penha, conforme julgado que segue:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão Corporal Leve - Violência Doméstica - Defesa postula a absolvição ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, a redução da pena base e fixação de regime aberto - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Pena e regime fixados adequadamente - Condenação mantida - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

VOTO:

(...) Ademais, como bem mencionado pelo Magistrado a quo as fls.236/237

"Materialidade comprovada pelas fotografias do rosto e da perna da vítima (fls. 20/21), pois, ao par de referidas fotos, a prova oral supriu a falta do exame de corpo de delito e, ponderando inclusive sobre a inviolabilidade do princípio da liberdade das provas, considere-se também que a jurisprudência tem sido majoritária neste sentido: "PENAL. LESÃO CORPORAL EM ATOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. [...]. 1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9º, do Código Penal, depois de agredir a companheira, golpeando-a com uma chave de fenda no abdômen, braço e seio. 2 - A materialidade e a autoria foram evidenciadas pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, confirmada pelo depoimento Policial Militar condutor do flagrante e pela fotografia das lesões sofridas. [...] (TJDF - 00081326320178070007, Relator: GEORGE LOPES, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 25/6/2020 - destaquei). (TJSP; Apelação Criminal 1500245-69.2021.8.26.0302; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/11/2021; Data de Registro: 28/11/2021)

Forte nessas razões, atendendo ao que evidencia o contexto fático-probatório constante dos autos, a incidência do art. 129, §9º, do Código Penal é de rigor. Passo, então, à fixação da pena e do seu regime inicial de cumprimento. Respeitando o sistema trifásico, passo à fixação da pena-base a partir do que

prescreve o art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade é normal em relação ao delito perpetrado. A condenação anterior já será valorada na segunda fase de aplicação da pena como reincidência, de modo que não será aqui considerada sob pena de se configurar bis in idem. Não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do denunciado. As consequências foram normais em relação ao delito perpetrado. As circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, na medida em que o delito foi perpetrado contra sua esposa, com quem tem seis filhos, restando evidenciada uma maior reprovabilidade da conduta. Os motivos do crime foram normais em relação ao tipo. O comportamento da vítima também foi normal relativamente ao delito. Diante do asseverado, exaspero a pena em 1/8 para fixar a pena-base em 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção. Na segunda fase incide a agravante da reincidência (conforme processo 0003092-55.2015.8.26.0197 mencionado a fl. 53), razão pela qual aumento a pena em 1/6. Todavia, quanto a agravante postulada na denúncia (referente ao artigo 61, inciso II, alínea "j" - estado de calamidade pública - do Código Penal), não restou provado nos autos que a conduta criminosa praticada foi favorecida ou de alguma forma teve relação com o estado de calamidade então vigente. Não há atenuantes. Ressalto que não incide a atenuante da confissão espontânea, pois a confissão foi meramente parcial. Dessa forma, fixo a pena intermediária em 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Na terceira fase não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, com o que a pena fica definitivamente fixada em 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Considerando a pena aplicada e o fato de o denunciado ser reincidente, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Tendo em vista que se trata de crime praticado com violência contra a pessoa, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Viável, entretanto, a concessão do SURSIS, pois o acusado não é reincidente específico, conforme jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que segue:

EMENTA

Lesão corporal qualificada pela violência doméstica - Preliminares rechaçadas - Cerceamento de defesa não verificado - Delito que se processa por ação penal pública incondicionada - Prescindibilidade de representação e da audiência prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/06 - Inaplicabilidade do art. 89 da Lei 9.099/95 - Vedação expressa prevista no art. 41 da Lei 11.340/06 - Vedação legal à proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, §2º, IV, do Código de Processo Penal - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Condenação mantida - Pena que demanda discreto reparo - Regime prisional fixado com critério - Impossibilidade de substituição da carcerária por restritiva de direitos - Inteligência do artigo 44, I, do Código Penal - Suspensão condicional da pena aplicada - Recurso parcialmente provido

VOTO

(...) Entretanto, comporta correção o julgado, a fim de que seja concedido ao acionado o benefício previsto no art. 77 do Código Penal. Isso porque, embora não seja específica a reincidência ostentada pelo réu (fora condenado anteriormente por roubo majorado, cf. fls. 51/55) - o que poderia permitir flexibilização, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal - a substituição por penas restritivas encontra óbice no artigo 44, I, do mesmo estatuto. De outro turno, mostra-se viável a concessão de sursis, que tem caráter subsidiário, e bem se ajusta à falta praticada. Defero-se, portanto, a suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos, com a observância do artigo 78, § 2º, alíneas "b" e "c" do Código Penal, estabelecido o regime semiaberto na hipótese de revogação da benesse. E o deferimento parte de análise sistemática da norma: se é possível, em tese, a concessão de pena substitutiva a reincidente não específico, e as penas substitutivas atuam em hipótese até menos graves do que o sursis, que tem incidência subsidiária, não há por que se impedir a concessão deste quando descabidas aquelas por disposição legal específica, que a este não se estende, como no caso em apreço. É dizer: a impossibilidade de se deferir as penas alternativas

em hipóteses de violência doméstica, por conta de disposição expressa, não extrapassa ao sursis, que com a hipótese se ajusta. Bem assim, poderá aquilatar a repercussão do malfeito e quiçá regenerarse. É, ao menos o que se aguarda com a resposta penal do jaez. Contudo, se assim o desejar, poderá o acionado recusar o benefício por ocasião da audiência admonitória, em sede de execuções, submetendo-se ao cumprimento da corporal na regência fixada (semiaberta, repita-se)."

(TJSP; Apelação Criminal 1501991-55.2019.8.26.0006; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional VI - Penha de França - Vara Reg.Leste1 de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher; Data do Julgamento: 21/10/2021; Data de Registro: 21/10/2021 - grifou-se)

Ademais, conforme já exposto, a própria vítima disse que não rompeu o relacionamento com o acusado e que continuaram a residir juntos. Assim, nos termos do artigo 77 do Código Penal, SUSPENDO POR DOIS ANOS a execução da pena privativa de liberdade fixada, salientando que o réu, durante o prazo da suspensão, ficará sujeito à observação e ao cumprimento das seguintes condições (artigos 78, §2º e 79, ambos do Código Penal):

- proibição de frequentar casas de prostituição e locais que explorem jogos de azar, além de outros de reputação duvidosa;
- proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização do juízo; e
- comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, trimestralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra L. M. d. S. e o CONDENO à pena de 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 129, §9º do Código Penal, concedendo-lhe, desde já, a suspensão condicional da pena pelo tempo e condições supramencionados. Estando solto, poderá o réu apelar em liberdade, na medida em que lhe foi concedido o benefício da suspensão condicional da pena.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03, condenado, o réu arcará com as custas processuais.

Todavia, não tendo ele uma situação econômica privilegiada, ficará isento do pagamento enquanto mantiver essa condição econômica (art. 12 da Lei nº 1.060/50). Notifique-se a vítima, dando-lhe ciência desta sentença, nos termos do artigo 21, da Lei nº 11.340/06.

Desde já arbitro honorários em favor do/a advogado/a nomeado/a nos autos no valor máximo da tabela DPE/OAB vigente, expedindo-se a respectiva certidão após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficie-se para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e expeça-se o necessário para o cumprimento da pena aplicada. P. I. C.

Francisco Morato, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA